

1501092-30.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/01/2022

... da denúncia. Por ter sido detido por tráfico o réu posteriormente, devendo ser afastada a incidência da minorante do tráfico privilegiado, bem como fixação do regime mais gravoso, sem substituição por pena restritiva de direitos.

6.) A defesa, por sua vez, pugnou pela aplicação da menor pena e substituição da pena

É o relatório.

Decido.

6.) A ação é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

Vara Criminal

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501092-30.2021.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501092-30.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2122721/2021 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 17741774 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 951/21/415 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 2122721 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

WAGNER MARQUES LIMA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos, etc.

1.) Trata-se de ação penal movida por MINISTÉRIO PÚBLICO em face de WAGNER MARQUES LIMA. Alegou o autor que o réu, no dia 05 de maio de 2021, por volta das 18h, na Rua Soldado Paulo Sergio Romão, 366, Parque Santana, nesta cidade e comarca, consciente e voluntariamente, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 22 porções de maconha, com peso bruto de 48,13g, bem como a quantia de R\$ 207,00 em notas diversas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

1.1.) Segundo a denúncia, durante patrulhamento pelo local, os guardas civis municipais avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. Diante disso, realizaram a abordagem dos indivíduos, tendo encontrado na posse do denunciado as porções de maconha e a quantia de R\$ 207,00.

1.2.) Ao ser indagado, o denunciado confessou informalmente a prática da traficância, afirmando que ganharia R\$ 25,00 a cada 25 entorpecentes vendidos e que a quantia em dinheiro localizada consigo era proveniente do que havia arrecadado até o momento com a venda de drogas.

1.3.) Com o segundo indivíduo, Washington, foi localizado em seu bolso duas porções de maconha, as quais havia comprado do denunciado para seu consumo pessoal, pela quantia de R\$10,00.

1.4.) Assim, a apreensão dos entorpecentes e da quantia em dinheiro, juntamente com as demais circunstâncias fáticas que culminaram na prisão, demonstram que as drogas se destinavam efetivamente ao consumo de terceiros.

1.5.) Estaria o réu, então, incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

2.) Consta dos autos o inquérito policial instaurado pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05/31), integrado pelo auto de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência, pelos termos de declarações e de interrogatório e pelo laudo de constatação.

2.1.) O laudo de exame químico-toxicológico foi juntado à fls. 80/82, quando foi confirmado se tratar de maconha a substância apreendida.

3.) A denúncia foi recebida à fl. 69, o réu foi notificado (fl. 79), apresentou defesa prévia (fl. 89/92), mas a r. Decisão à fl. 98/100 confirmou o recebimento da denúncia.

4.) Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas da acusação (fls. 123/129 e registro audiovisual)

4.1.) Interrogado, o réu confessou a prática delitiva, narrando que estava desempregado em decorrência da pandemia, tendo ocorrido a separação de seus pais e estando suas irmãs em depressão, precisando de remédios, o que o motivou a traficar.

5.) O Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia. Por ter sido detido por tráfico o réu posteriormente, devendo ser afastada a incidência da minorante do tráfico privilegiado, bem como fixação do regime mais gravoso, sem substituição por pena restritiva de direitos.

6.) A defesa, por sua vez, pugnou pela aplicação da menor pena e substituição da pena

É o relatório.
Decido.

6.) A ação é procedente.

7.) A materialidade restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência, pelos termos de declarações e de interrogatório e pelo laudo de constatação, que constam dos autos do inquérito policial instaurado pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05/31), bem como pelo O laudo de exame químico-toxicológico juntado à fls. 80/82, quando foi confirmado se tratar de maconha a substância apreendida; a par da prova oral produzida.

8.) A autoria é incontroversa, confirmada pela prova oral. Vejamos.

8.1.) Washington, testemunha da acusação, narrou que chegou no local dos fatos, onde ficou por alguns minutos conversando com as pessoas que lá estavam, quando os policiais chegaram e os abordaram. Tinha 02 porções de maconha consigo, para consumo próprio, adquiridos do réu por R\$ 5,00 cada.

8.2.) Cláudio, guarda municipal, narrou que recebeu várias denúncias de perturbação de sossego no local, tendo se dirigido para o referido local, onde encontrou dois indivíduos, sendo que, com o réu havia 22 porções de maconha e R\$ 207,00 em espécie. Com o outro, Washington, havia duas "parangas", que disse ter adquirido do réu. O réu, informalmente, confessou a prática delitiva, sendo que receberia R\$ 25,00 a cada 25 porções vendidas. O local é conhecido como ponto de tráfico de drogas. A drogas estavam no bolso esquerdo do réu, dentro de uma sacola plástica.

8.3.) É inaceitável a preconceituosa tese de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. Neste sentido:

(...)

3. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). (TJSP; Relator(a): Airton Vieira; Comarca: Itaquaquecetuba; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 22/02/2017; Data de registro: 02/03/2017; negrito nosso)

8.4.) O depoimento em questão decorre de ato de ofício, pelo que não haveria motivo

de não dar crédito a servidores públicos que narram fatos constatados no exercício de suas funções. Neste sentido vem decidindo a jurisprudência nacional:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes policiais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente." (STF - HC 73518.5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.1996).

9.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico, pois, as circunstâncias da prisão são claro indicativos de que droga se destinava à traficância.

10.) Deve ser reconhecida, no caso, a causa de diminuição prevista no §4º do Art.33 da novel Lei de Tóxicos, pois as circunstâncias são favoráveis, até pela tenra idade, não se demonstrando que o réu vivia da prática criminosa ou que integre organização criminosa. O simples fato de ter sido preso em flagrante posteriormente por outro crime de tráfico não prova que o réu, à época dos fatos que fundamentam esta demanda já fazia do crime seu meio de vida.

Decido.

11.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para CONDENAR o réu WAGNER MARQUES LIMA como incurso no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Passo a dosar a pena

12.) Observando as diretrizes do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosimetria da pena, nenhum aumento sendo devido na primeira etapa.

13.) Agravantes e atenuantes: em face da menoridade relativa e da confissão espontânea, atenuo a pena em 1/6, o que não a retira do patamar legal mínimo, pois impossível fixar a pena aquém ou além dos limites da lei que a cominou.

14.) Causas de aumento e diminuição de pena: diminuo a pena pela causa de diminuição prevista na lei especial, em 2/3, pois pequena a quantia de drogas, de uma única espécie, bem como se trata de réu com 18 anos à época, que confessou em juízo.

15.) Ausentes outras atenuantes ou agravantes e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar, fixo a pena do réu em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, estes no mínimo legal, tornando-a definitiva.

16.) Regime de cumprimento de pena: aberto ante o montante de pena fixado.

17.) Substituição da pena: tem direito, pois cumpridos os requisitos legais, salientando-se que não há impedimento para que se fixe o regime inicialmente aberto para o cumprimento da pena, já que o objetivo da conversão é evitar o encarceramento, adequando-se ao entendimento do STF, em razão da declaração de inconstitucionalidade das expressões da lei que vedavam a substituição.

17.1.) Assim, substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade por prazo análogo, bem como multa de 166 dias-multa, calculada da forma acima.

18.) Apelar em liberdade: O réu tem direito, eis que respondeu solto por este, não havendo razão para decretar sua prisão preventiva e impossível execução provisória da pena.

19.) Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Santana de Parnaíba, 21 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA